
Allgemeine Versicherungsbedingungen

Zahnezusatzversicherung für Erwachsene

atra.dent.smart

Tarif ATRA.DENT.S
AVB SMART 01/2026
Fassung 01.01.2026



Inhaltsübersicht

§ 1 Gegenstand der Versicherung	3
§ 2 Begriffsbestimmungen	3
§ 3 Versicherungsfähigkeit	4
§ 4 Beginn des Versicherungsschutzes und Wartezeiten	5
§ 5 Umfang des Versicherungsschutzes	5
§ 6 Begrenzung der Erstattung in den ersten Versicherungsjahren	6
§ 7 Selbstbehalt	6
§ 8 Einschränkung der Leistungspflicht	7
§ 9 Räumlicher Geltungsbereich	7
§ 10 Beitrag	7
§ 11 Beitragsanpassung und Treuhänderverfahren	7
§ 12 Folgen verspäteter Beitragszahlung	8
§ 13 Obliegenheiten und Auszahlung der Erstattung	9
§ 14 Vorvertragliche Anzeigepflicht	10
§ 15 Sachverständigenverfahren	11
§ 16 Dauer und Ende des Versicherungsverhältnisses	12
§ 17 Widerrufsrecht	12
§ 18 Tarifwechsel	13
§ 19 Mitteilungen und Anschriftenänderung	13
§ 20 Verjährung, Gerichtsstand und anwendbares Recht	14
§ 21 Beschwerden und außergerichtliche Streitbeilegung	14
§ 22 Verarbeitung personenbezogener Daten	15
§ 23 Schlussbestimmungen	16
Anlage A — Leistungsverzeichnis	17
Anlage B — Begriffsbestimmungen	18
Anlage C — Allgemeine Geschäftsbedingungen	21

Übersicht über die wesentlichen Tarifmerkmale

Diese Übersicht ist nicht Bestandteil der Bedingungen. Verbindlich sind allein die nachfolgenden Paragraphen.

Merkmal	Regelung
Selbstbehalt je Versicherungsjahr	keiner
Eintrittsalter	18 bis 70 Jahre
Allgemeine Wartezeit	acht Monate
Wartezeit Kieferorthopädie	entfällt
Zahnstaffel	vier Versicherungsjahre
Jahreshöchstgrenze nach der Staffel	keine



§ 1 Gegenstand der Versicherung

- (1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für zahnmedizinisch notwendige Heilbehandlung im Tarif **atra.dent.smart** nach Maßgabe dieser Bedingungen und des Versicherungsscheins.
- (2) Die Versicherung ist eine Zusatzversicherung. Sie ergänzt die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und setzt voraus, dass die versicherte Person während der Dauer des Vertrags bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist.
- (3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, aus diesen Bedingungen und aus dem Leistungsverzeichnis der Anlage A.

§ 2 Begriffsbestimmungen

- (1) Die nachstehenden Begriffe haben in diesen Bedingungen die folgende Bedeutung:

Begriff	Bedeutung
Versicherungsfall	die zahnmedizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen; er beginnt mit der Heilbehandlung und endet, wenn nach medizinischem Befund keine Behandlungsbedürftigkeit mehr besteht
Versicherungsjahr	der Zeitraum von zwölf Monaten ab dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn; jeder folgende Zeitraum von zwölf Monaten bildet ein weiteres Versicherungsjahr
Behandler	die die Heilbehandlung durchführende, in der Bundesrepublik Deutschland zur Ausübung der Zahnheilkunde approbierte oder zugelassene Person
Vorleistung	die für dieselbe Behandlung von der gesetzlichen Krankenversicherung erbrachte Leistung

Begriff	Bedeutung
Erstattung	der Betrag, den der Versicherer nach diesen Bedingungen auszahlt
Erstattungsquote	der Prozentsatz, mit dem erstattungsfähige Aufwendungen eines Leistungsbereichs erstattet werden
Sublimit	ein Höchstbetrag, der die Erstattung eines Leistungsbereichs begrenzt
Selbstbehalt	ein Betrag, der von den Erstattungen eines Versicherungsjahres abgezogen wird
Zahnstaffel	die Begrenzung der Summe aller Erstattungen in den ersten Versicherungsjahren
Jahreshöchstgrenze	die Begrenzung der Erstattung eines einzelnen Versicherungsjahres
Wartezeit	der Zeitraum ab Versicherungsbeginn, für dessen Dauer kein Leistungsanspruch besteht
Unfall	ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis, durch das die versicherte Person unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet
Angeratene Behandlung	eine Behandlung, die ein Behandler vor Vertragsschluss empfohlen hat, insbesondere durch Eintrag in der Behandlungsdokumentation
Begonnene Behandlung	eine Behandlung, bei der mit der ersten Behandlungsmaßnahme begonnen wurde

- (2) Alle in diesen Bedingungen genannten Jahresgrenzen beziehen sich auf das Versicherungsjahr, nicht auf das Kalenderjahr.
- (3) Personenbezogene Bezeichnungen in diesen Bedingungen gelten für alle Geschlechter.

§ 3 Versicherungsfähigkeit

- (1) Versicherungsfähig sind natürliche Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.
- (2) Der Vertrag kann geschlossen werden, wenn die zu versichernde Person bei Versicherungsbeginn das 18. Lebensjahr vollendet und das 71. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (**Eintrittsalter**). Maßgeblich ist das Alter am Tag des Versicherungsbeginns.
- (3) Entfällt eine Voraussetzung des Absatzes 1 während der Vertragsdauer, endet die Versicherung zum Ende des Monats, in dem der Versicherer davon Kenntnis erlangt. Der Versicherungsnehmer hat den Wegfall unverzüglich anzuzeigen.

§ 4 Beginn des Versicherungsschutzes und Wartezeiten

- (1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Ablauf der Wartezeiten und nicht vor Zugang der Annahmeerklärung.
- (2) Es gelten die folgenden Wartezeiten ab Versicherungsbeginn:

Geltung	Wartezeit	Entfällt
alle Leistungsbereiche	acht Monate	—
Kieferorthopädie	entfällt	—
unfallbedingte Behandlung	keine	—

- (3) Für Aufwendungen aufgrund von Behandlungsmaßnahmen, die vor Ablauf der einschlägigen Wartezeit durchgeführt werden, besteht kein Leistungsanspruch.
- (4) Die Wartezeiten entfallen für Behandlungen, die infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls notwendig werden.

§ 5 Umfang des Versicherungsschutzes

- (1) Der Versicherer erstattet erstattungsfähige Aufwendungen für zahnmedizinisch notwendige Heilbehandlung in Höhe der für den jeweiligen Leistungsbereich genannten Erstattungsquote, höchstens jedoch bis zum dort genannten Sublimit und nur unter den dort genannten weiteren Voraussetzungen.
- (2) Es gelten die folgenden Erstattungsquoten und Begrenzungen:

Kürzel	Leistungsbereich	Quote	Begrenzung
ZE	Zahnersatz	60 %	keine
INL	Inlays und Onlays	60 %	keine
ZERH	Zahnerhalt	70 %	keine
PZR	Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung	100 %	80 EUR je Versicherungsjahr; höchstens eine Behandlung je Versicherungsjahr
AKUT	Schmerzausschaltung und Akutbehandlung	70 %	keine

- (3) Die Erstattungsquoten verstehen sich einschließlich der Vorleistung. Die Vorleistung wird auf die Erstattung angerechnet.
- (4) In diesem Tarif sind Aufwendungen für die folgenden Leistungsbereiche nicht versichert:
 - a) Implantate (IMP)
 - b) Parodontosebehandlung (PAR)
 - c) Kieferorthopädie (KFO)
 - d) Funktionsanalyse und Aufbissschiene (FUN)
 - e) Narkose und Sedierung (NAR)

Für diese Aufwendungen besteht kein Leistungsanspruch; sie bleiben bei der Ermittlung der erstattungsfähigen Aufwendungen unberücksichtigt.

- (5) Erstattungsfähig sind Aufwendungen, die nach der Gebührenordnung für Zahnärzte oder dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen berechnet werden dürfen und die zahnmedizinisch notwendig sind. Aufwendungen, die das nach diesen Maßstäben übliche Maß übersteigen, kann der Versicherer auf den angemessenen Betrag herabsetzen.
- (6) Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen gehören auch die Kosten für Material und zahntechnische Laborleistungen, die nach der Gebührenordnung für Zahnärzte gesondert berechnet werden dürfen. Sie werden dem Leistungsbereich der Behandlung zugerechnet, für die sie angefallen sind, und teilen deren Erstattungsquote und Begrenzung. Lässt sich die zugehörige Behandlung nicht feststellen, besteht für diese Aufwendungen kein Leistungsanspruch.
- (7) Die Zuordnung einer Rechnungsposition zu einem Leistungsbereich richtet sich nach dem Leistungsverzeichnis der Anlage A. Grenzt eine Rechnungsposition an zwei Leistungsbe-
reiche, ist die dort genannte Abgrenzung maßgeblich.
- (8) Erstattungsbeträge werden kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet. Ergibt sich rechnerisch ein Betrag kleiner als null, gilt der Betrag als null.

§ 6 Begrenzung der Erstattung in den ersten Versicherungsjahren

- (1) In den ersten vier Versicherungsjahren ab Versicherungsbeginn ist die Summe aller Erstattungen begrenzt (Zahnstaffel). Die Begrenzung wirkt kumuliert: Maßgeblich ist die Summe aller seit Versicherungsbeginn ausgezahlten Beträge, nicht der Betrag eines einzelnen Versicherungsjahres.
- (2) Es gelten die folgenden Höchstbeträge:

Zeitraum seit Versicherungsbeginn	Erstattung insgesamt höchstens
im ersten Versicherungsjahr	500 EUR
in den ersten zwei Versicherungsjahren	1.000 EUR
in den ersten drei Versicherungsjahren	1.500 EUR
in den ersten vier Versicherungsjahren	2.500 EUR
ab dem 5. Versicherungsjahr	unbegrenzt

- (3) Auf die Zahnstaffel wird der tatsächlich ausgezahlte Betrag angerechnet. Beträge, die wegen des Selbstbehalts oder eines Sublimits nicht ausgezahlt wurden, mindern die Zahnstaffel nicht.
- (4) Die Zahnstaffel entfällt für Behandlungen, die infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls notwendig werden.
- (5) Nach Ablauf der Zahnstaffel besteht keine betragsmäßige Begrenzung der Erstattung je Versicherungsjahr.

§ 7 Selbstbehalt

- (1) In diesem Tarif wird kein Selbstbehalt erhoben. Die Erstattung wird ungekürzt ausgezahlt, soweit die Zahnstaffel und die Jahreshöchstgrenze nach § 6 nicht entgegenstehen.

§ 8 Einschränkung der Leistungspflicht

- (1) Keine Leistungspflicht besteht für:

	Ausgeschlossen sind	Abweichung in diesem Tarif
a)	Vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen	keine
b)	Rein kosmetische Leistungen wie Bleaching oder Veneers ohne medizinische Indikation	keine
c)	Behandlungen durch nicht approbierte Behandler	keine
d)	Bei Vertragsschluss fehlende Zähne	keine

- (2) Der Versicherer kann die Leistung verweigern, soweit der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach § 13 Absatz 2 oder § 13 Absatz 4 vorsätzlich verletzt hat. Bei grob fahrlässiger Verletzung ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 9 Räumlicher Geltungsbereich

- (1) Der Versicherungsschutz besteht für Heilbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Für Heilbehandlung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland besteht kein Leistungsanspruch. Das gilt unabhängig davon, aus welchem Anlass sich die versicherte Person im Ausland aufhält, ob die Behandlung dort unaufschiebbar war und ob der Behandler den Anforderungen des § 2 an einen Behandler im Übrigen entspräche.
- (3) Eine im Ausland begonnene Behandlung wird auch dann nicht erstattet, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland fortgesetzt oder abgeschlossen wird. Erstattungsfähig sind in diesem Fall allein die Aufwendungen für die im Inland erbrachten Behandlungsmaßnahmen.
- (4) Verlegt die versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, endet der Vertrag nach § 3 Absatz 3.

§ 10 Beitrag

- (1) Der Beitrag ergibt sich aus dem Versicherungsschein. Seine Höhe richtet sich nach dem vereinbarten Tarif und dem Eintrittsalter der versicherten Person; sie ist nicht Bestandteil dieser Bedingungen.
- (2) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und jeweils zu Monatsbeginn im Voraus fällig. Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

§ 11 Beitragsanpassung und Treuhänderverfahren

- (1) Der Beitrag nach § 10 ist auf der Grundlage der **Rechnungsgrundlagen** kalkuliert. Rechnungsgrundlagen sind

- a) der Schadenbedarf, also Häufigkeit und Höhe der Erstattungen je versicherter Person und Versicherungsjahr,
 - b) die Entwicklung der Vergütungen für zahnärztliche Leistungen nach den in § 5 Absatz 5 genannten Gebührenmaßstäben,
 - c) die Entwicklung der Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, die nach § 5 Absatz 3 angerechnet werden,
 - d) die Altersstruktur des versicherten Bestands sowie die Entwicklung von Zu- und Abgängen.
- (2) Der Versicherer vergleicht jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den kalkulierten Rechnungsgrundlagen. Ergibt die Überprüfung eine nicht nur vorübergehende Abweichung, werden die Beiträge des betroffenen Tarifs überprüft und, soweit erforderlich, angepasst. Eine nur vorübergehende Abweichung berechtigt nicht zur Anpassung. Die Schwelle, ab der eine Abweichung als erheblich gilt, ergibt sich aus den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers.
- (3) Eine Anpassung nach Absatz 2 wird erst wirksam, wenn ein **unabhängiger Treuhänder** ihr zugestimmt hat. Der Treuhänder muss fachlich geeignet und vom Versicherer unabhängig sein; er darf insbesondere nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Versicherer stehen und keine Bezüge von ihm erhalten, die seine Unabhängigkeit gefährden. Der Treuhänder prüft, ob die Rechnungsgrundlagen zutreffend ermittelt und die Berechnungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
- (4) Die Anpassung erfasst alle Versicherungsnehmer des betroffenen Tarifs nach einheitlichen Grundsätzen. Eine Anpassung wegen des Alters oder des Gesundheitszustands einer einzelnen versicherten Person findet nicht statt. Der Versicherer ist ebenso verpflichtet, den Beitrag zu senken, wenn die Überprüfung nach Absatz 2 dies ergibt.
- (5) Der Versicherer teilt dem Versicherungsnehmer die Anpassung, ihren Umfang und die hierfür maßgeblichen Gründe spätestens zwei Monate vor ihrem Wirksamwerden in Textform mit. Die Anpassung wird zum Beginn des auf die Mitteilungsfrist folgenden Versicherungsjahres wirksam.
- (6) Erhöht sich der Beitrag, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. Die Mindestlaufzeit nach § 16 Absatz 1 steht diesem Kündigungsrecht nicht entgegen. Auf das Kündigungsrecht wird in der Mitteilung nach Absatz 5 hingewiesen.
- (7) Eine Anpassung der Erstattungsquoten, der Sublimits, der Zahnstaffel oder des Selbstbehalts ist mit dem Verfahren nach diesem Paragraphen nicht verbunden. Der Leistungsumfang nach § 5 bis § 7 bleibt von einer Beitragsanpassung unberührt.

§ 12 Folgen verspäteter Beitragszahlung

Erster Beitrag

- (1) Wird der erste Beitrag nicht zu dem in § 10 Absatz 2 genannten Zeitpunkt gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz abweichend von § 4 Absatz 1 erst mit dem Tag der Zahlung. Auf diese Folge weist der Versicherer bei Übersendung des Versicherungsscheins in Textform hin.
- (2) Solange der erste Beitrag nicht gezahlt ist, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Folgebeitrag

- (3) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer in Textform mahnen (**qualifizierte Mahnung**). Die Mahnung bezeichnet die rückständigen Beträge des Beitrags einschließlich der Zinsen und Kosten im Einzelnen, setzt eine Zahlungsfrist von 14 Tagen ab Zugang und belehrt über die Rechtsfolgen der Absätze 4 und 5.
- (4) Tritt nach Ablauf der Frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug, ruht der Versicherungsschutz (**Ruhen des Versicherungsschutzes**). Für Versicherungsfälle, die während des Ruhens eintreten, besteht kein Leistungsanspruch. Versicherungsfälle, die vor Fristablauf eingetreten sind, bleiben unberührt.
- (5) Der Versicherer kann den Vertrag nach Ablauf der Frist ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, solange der Versicherungsnehmer im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Mahnung nach Absatz 3 für den Fall verbunden werden, dass der Versicherungsnehmer nicht innerhalb der Frist zahlt; sie wird dann mit Fristablauf wirksam. Der Verzicht des Versicherers auf das ordentliche Kündigungsrecht nach § 16 Absatz 3 steht dem nicht entgegen.

Wiederinkraftsetzung

- (6) Zahlt der Versicherungsnehmer die rückständigen Beträge einschließlich Zinsen und Kosten innerhalb von drei Monaten nach Fristablauf vollständig nach, lebt der Versicherungsschutz mit Beginn des auf die Zahlung folgenden Tages wieder auf (**Wiederinkraftsetzung**). Ist der Vertrag nach Absatz 5 gekündigt worden, wird die Kündigung mit der vollständigen Nachzahlung innerhalb dieser Frist unwirksam.
- (7) Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Fristablauf nach Absatz 3 und der Wiederinkraftsetzung eingetreten sind, besteht auch nach der Nachzahlung kein Leistungsanspruch.
- (8) Bereits abgelaufene Wartezeiten nach § 4 leben durch das Ruhen und die Wiederinkraftsetzung nicht neu auf. Die Zahnstaffel nach § 6 läuft während des Ruhens weiter; ihre Fristen verlängern sich nicht.
- (9) Der Versicherer kann Erstattungen, die er trotz Ruhens des Versicherungsschutzes geleistet hat, zurückfordern und mit künftigen Erstattungen verrechnen.

§ 13 Obliegenheiten und Auszahlung der Erstattung

- (1) Die Erstattung wird fällig, wenn dem Versicherer die Rechnung des Behandlers und, soweit eine Vorleistung erbracht wurde, die Abrechnung der gesetzlichen Krankenversicherung vorliegen.
- (2) Rechnungen sind innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Behandlung einzureichen. Die Rechnung muss die einzelnen Leistungen, die behandelten Zähne und die berechneten Gebührenpositionen ausweisen. Nach Ablauf der Frist eingereichte Rechnungen begründen keinen Leistungsanspruch.
- (3) Vor Beginn einer Behandlung in den Leistungsbereichen Zahnersatz kann ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden. Der Versicherer teilt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang in Textform mit, in welcher Höhe er auf der Grundlage des Plans leistet. An diese Mitteilung ist er gebunden, soweit die Behandlung dem Plan entspricht.

- (4) Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen die zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die versicherte Person hat den Behandler insoweit von der Schweigepflicht zu entbinden.
- (5) Die Auszahlung erfolgt in Euro auf ein vom Versicherungsnehmer benanntes Konto. Ansprüche aus dem Vertrag können ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.

§ 14 Vorvertragliche Anzeigepflicht

- (1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung alle ihm bekannten **gefahrerheblichen Umstände** anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Ist die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer, hat auch sie die Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten; ihre Kenntnis steht der Kenntnis des Versicherungsnehmers gleich.
- (2) Zu den gefahrerheblichen Umständen gehören insbesondere der Zustand des Gebisses, bei Antragstellung fehlende und nicht ersetzte Zähne, laufende, angeratene oder begonnene Behandlungen sowie Behandlungen der zurückliegenden Jahre, nach denen in Textform gefragt wird. Der Leistungsausschluss für bei Antragstellung fehlende Zähne und für angeratene oder begonnene Behandlungen nach § 8 Absatz 1 besteht unabhängig davon, ob eine Anzeigepflicht verletzt wurde; die Rechte aus diesem Paragraphen treten neben ihn und verdrängen ihn nicht.
- (3) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. Beruht die Verletzung auf grober Fahrlässigkeit, ist der Rücktritt ferner ausgeschlossen, wenn der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
- (4) In den Fällen, in denen der Rücktritt nach Absatz 3 Satz 3 ausgeschlossen ist, kann der Versicherer den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu denselben Bedingungen geschlossen hätte.
- (5) Statt zurückzutreten oder zu kündigen, kann der Versicherer verlangen, dass die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil werden (**Vertragsanpassung**). Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag erheblich oder schließt der Versicherer die Leistungspflicht für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung fristlos kündigen. Auf dieses Recht wird in der Mitteilung hingewiesen.
- (6) Tritt der Versicherer nach Absatz 3 zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, bleibt er zur Leistung verpflichtet, wenn sich die Verletzung der Anzeigepflicht auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Bei arglistiger Verletzung der Anzeigepflicht entfällt die Leistungspflicht auch in diesem Fall.
- (7) Die Rechte nach den Absätzen 3 bis 5 stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Sie sind innerhalb eines Monats auszuüben, nachdem

der Versicherer von der Verletzung Kenntnis erlangt hat; der Versicherer hat dabei die Umstände anzugeben, auf die er sein Recht stützt.

- (8) Die Rechte nach den Absätzen 3 bis 5 erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren seit Vertragschluss. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, erlöschen sie insoweit nicht. Bei vorsätzlicher oder arglistiger Verletzung der Anzeigepflicht beträgt die Frist zehn Jahre.
- (9) Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Die Anfechtung ist innerhalb eines Monats nach Kenntnis von der Täuschung zu erklären.

§ 15 Sachverständigenverfahren

- (1) Sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer über die zahnmedizinische Notwendigkeit einer Heilbehandlung, über die Angemessenheit der Aufwendungen nach § 5 Absatz 5 oder über die Zuordnung einer Rechnungsposition zu einem Leistungsbereich nach § 5 Absatz 6 verschiedener Auffassung, kann jede Seite ein **Sachverständigenverfahren** verlangen. Das Verlangen ist in Textform zu erklären und hat die streitigen Punkte zu bezeichnen.
- (2) Jede Seite benennt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Verlangens einen Sachverständigen in Textform. Sachverständiger kann nur sein, wer als Zahnärztin oder Zahnarzt approbiert ist und über einschlägige Erfahrung auf dem streitigen Gebiet verfügt. Benennt eine Seite ihren Sachverständigen nicht innerhalb der Frist, kann ihn die andere Seite durch die für den Wohnsitz der versicherten Person zuständige Zahnärztekammer benennen lassen.
- (3) Die beiden Sachverständigen benennen vor Beginn ihrer Tätigkeit einvernehmlich eine dritte sachverständige Person als Obmann. Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Obmann auf Antrag einer Seite durch die zuständige Zahnärztekammer benannt. Weder Sachverständige noch Obmann dürfen die versicherte Person behandelt haben oder in einem Dienst- oder Auftragsverhältnis zu einer der beiden Seiten stehen.
- (4) Die Sachverständigen erstatten ihre Feststellungen in Textform innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Beauftragung. Weichen die Feststellungen voneinander ab, entscheidet der Obmann innerhalb der Grenzen der beiden Feststellungen. Die versicherte Person hat die Untersuchung zu ermöglichen, die zur Feststellung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und ihre Behandler insoweit von der Schweigepflicht zu entbinden; § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.
- (5) Die Feststellungen sind für beide Seiten verbindlich, soweit sie nicht offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Der Versicherer hat die Erstattung nach § 5 auf der Grundlage der verbindlichen Feststellungen unverzüglich zu ermitteln und auszuzahlen.
- (6) Jede Seite trägt die Kosten des von ihr benannten Sachverständigen; die Kosten des Obmanns tragen beide Seiten je zur Hälfte. Abweichend hiervon trägt der Versicherer die gesamten Kosten des Verfahrens, wenn dessen Ergebnis eine Leistungspflicht ergibt, die er zuvor ganz oder überwiegend abgelehnt hatte.
- (7) Die Durchführung des Verfahrens ist weder Voraussetzung für die Beschreitung des Rechtswegs noch für die Anrufung einer Stelle nach § 21. Die Fristen des § 20 sind für die Dauer des Verfahrens gehemmt.



§ 16 Dauer und Ende des Versicherungsverhältnisses

- (1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestlaufzeit beträgt zwei Jahre ab Versicherungsbeginn.
- (2) Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
- (3) Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht.
- (4) Der Vertrag endet außerdem mit dem Tod der versicherten Person sowie in den Fällen des § 3 Absatz 3.
- (5) Endet der Vertrag im Lauf eines Versicherungsjahres, wird der auf die nicht abgelaufene Vertragszeit entfallende Teil des Beitrags erstattet. Bereits erbrachte Leistungen bleiben unberührt.

§ 17 Widerrufsrecht

- (1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Der Widerruf ist an die im Versicherungsschein genannte Stelle des Versicherers zu richten.
- (2) Die Frist beginnt an dem Tag, an dem dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich dieser Bedingungen und ihrer Anlagen, die weiteren Vertragsinformationen sowie eine Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs sämtlich in Textform zugegangen sind. Solange eine dieser Unterlagen fehlt, beginnt die Frist nicht.
- (3) Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Einer Begründung bedarf der Widerruf nicht.
- (4) Im Fall eines wirksamen Widerrufs entfällt der Versicherungsschutz von Anfang an. Der Versicherer erstattet die bereits gezahlten Beiträge unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang des Widerrufs.
- (5) Hat der Versicherungsschutz auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen, so gebührt dem Versicherer der Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt. Erstattungen, die der Versicherer für diese Zeit erbracht hat, sind zurückzugewähren.

- (6) Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
- (7) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag nach § 16 zu kündigen, sowie die Kündigungsrechte nach § 11 Absatz 6 und § 14 Absatz 5 bleiben unberührt.

§ 18 Tarifwechsel

- (1) Ein Wechsel des Vertrags in einen anderen Tarif des Versicherers ist ausgeschlossen. Ein Anspruch darauf besteht weder für den Versicherungsnehmer noch für die versicherte Person.
- (2) Absatz 1 gilt auch für den Wechsel zwischen einem Tarif und seiner Variante mit Selbstbehalt nach § 7.
- (3) Soll die versicherte Person in einem anderen Tarif versichert werden, ist der bestehende Vertrag nach § 16 zu beenden und ein neuer Vertrag zu schließen. Für den neuen Vertrag gelten die Versicherungsfähigkeit nach § 3, die Wartezeiten nach § 4 und die Zahnstaffel nach § 6 von Neuem. Erworbene Rechte aus dem beendeten Vertrag werden nicht angerechnet.
- (4) Der Versicherer bietet die folgenden Tarife an; der Vertrag ist im Tarif **atra.dent.smart** geführt:

Tarif	Selbstbehalt je Versicherungsjahr
atra.dent.smart	keiner
atra.dent.balance	100 EUR
atra.dent.brillant	keiner
atra.dent.brillant mit Selbstbehalt	250 EUR

Der für einen Tarif maßgebliche Beitrag ergibt sich aus dem Versicherungsschein; er ist nicht Bestandteil dieser Bedingungen.

§ 19 Mitteilungen und Anschriftenänderung

- (1) Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen nach § 23 Absatz 1 der Textform. Sie sind an die im Versicherungsschein genannte Stelle zu richten. Erklärungen des Versicherers gegenüber dem Versicherungsnehmer bedürfen ebenfalls der Textform.
- (2) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung seines Namens, seiner Anschrift, seiner elektronischen Adresse und seiner Bankverbindung unverzüglich in Textform anzuzeigen. Dieselbe Pflicht trifft ihn für die Anschrift der versicherten Person, soweit sie nicht zugleich Versicherungsnehmer ist.
- (3) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift nicht nach Absatz 2 angezeigt, genügt für eine Willenserklärung des Versicherers, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung als

zugegangen (**Zugangsfiktion**). Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsnehmer seinen Namen geändert und dies nicht angezeigt hat.

- (4) Die Zugangsfiktion nach Absatz 3 gilt nicht für die Kündigung des Vertrags durch den Versicherer und nicht für die Mahnung nach § 12 Absatz 3.
- (5) Der Versicherungsnehmer ist alleiniger Vertragspartner des Versicherers. Erklärungen des Versicherers gegenüber dem Versicherungsnehmer wirken auch für und gegen die versicherte Person. Die versicherte Person kann Auskünfte über ihren eigenen Versicherungsschutz und über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten unmittelbar beim Versicherer verlangen; § 22 Absatz 7 bleibt unberührt.
- (6) Der Versicherer kann mit dem Versicherungsnehmer vereinbaren, dass Mitteilungen über ein elektronisches Postfach oder an eine benannte elektronische Adresse übermittelt werden. Das Nähere regelt Ziffer 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Anlage C.
- (7) Eine Mitteilung an einen Versicherungsvermittler gilt nur dann als dem Versicherer zugegangen, wenn der Vermittler zu ihrer Entgegennahme bevollmächtigt ist. Der Umfang der Vollmacht ergibt sich aus Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Anlage C.

§ 20 Verjährung, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
- (2) Ist ein Anspruch beim Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. Die Einreichungsfrist für Rechnungen nach § 13 Absatz 2 bleibt daneben bestehen; sie ist keine Verjährungsfrist.
- (3) Für Klagen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person gegen den Versicherer ist neben dem Gericht am Sitz des Versicherers auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
- (4) Für Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz nach Vertragsschluss verlegt und ist sein neuer Wohnsitz nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
- (5) Für den Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland (§ 23 Absatz 2). Zwingende Vorschriften des Staates, in dem der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. Vertragssprache ist Deutsch; Ziffer 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Anlage C gilt ergänzend.
- (6) Die Anrufung einer Stelle nach § 21 hemmt die Verjährung für die Dauer des dortigen Verfahrens. Sie ist keine Voraussetzung für die Beschreitung des Rechtswegs.

§ 21 Beschwerden und außergerichtliche Streitbeilegung

- (1) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person können sich mit einer Beschwerde unmittelbar an den Versicherer wenden. Der Versicherer unterhält hierfür eine vom Leis-

tungsbereich unabhängige interne Beschwerdestelle. Die Beschwerde kann in Textform erhoben werden; die für ihre Entgegennahme zuständige Stelle ist im Versicherungsschein und auf den Geschäftsunterlagen des Versicherers benannt.

- (2) Der Versicherer bestätigt den Eingang einer Beschwerde unverzüglich und beantwortet sie in Textform. Kann eine abschließende Antwort nicht innerhalb von vier Wochen erteilt werden, teilt der Versicherer den Sachstand und den voraussichtlichen Abschluss mit.
- (3) Führt die Beschwerde nicht zu einer Einigung, kann der Versicherungsnehmer den **Versicherungsombudsmann** anrufen. Es handelt sich um eine unabhängige und für Verbraucher kostenfreie Schlichtungsstelle der deutschen Versicherungswirtschaft, die als anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle tätig wird. Der Versicherer ist dem Schlichtungsverfahren angeschlossen; die für die Anrufung erforderlichen Angaben teilt der Versicherer auf Anfrage mit.
- (4) Unabhängig davon kann sich der Versicherungsnehmer mit einer Beschwerde an die für die Versicherungsaufsicht zuständige Behörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, wenden. Die Aufsichtsbehörde entscheidet nicht über einzelne Ansprüche aus dem Vertrag; sie überwacht die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften.
- (5) Wurde der Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen, steht dem Versicherungsnehmer zusätzlich der Weg über die von der Europäischen Kommission betriebene Plattform zur Online-Streitbeilegung offen. Die Zugangsdaten teilt der Versicherer auf Anfrage mit.
- (6) Die Anrufung einer Stelle nach den Absätzen 3 bis 5 ist für den Versicherungsnehmer freiwillig. Sie schließt die Beschreitung des Rechtswegs nach § 20 und die Durchführung eines Sachverständigenverfahrens nach § 15 nicht aus. Für die Dauer des Verfahrens ist die Verjährung nach § 20 Absatz 6 gehemmt.
- (7) Beschwerden über einen Versicherungsvermittler sind an den Versicherer zu richten, soweit sie die Vermittlung dieses Vertrags betreffen.

§ 22 Verarbeitung personenbezogener Daten

- (1) Der Versicherer verarbeitet personenbezogene Daten des Versicherungsnehmers und der versicherten Person, soweit dies für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertrags erforderlich ist. Zu diesen Zwecken gehören die Antrags- und Risikoprüfung nach § 14, die Verwaltung des Vertrags, die Beitragserhebung und die Beitragsanpassung nach § 11, die Prüfung der Leistungspflicht und die Ermittlung der Erstattung nach § 5 sowie die Bearbeitung von Beschwerden nach § 21.
- (2) Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Erfüllung des Vertrags und die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung), die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen des Versicherers (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Datenschutz-Grundverordnung) sowie, soweit ausdrücklich genannt, die Wahrung berechtigter Interessen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung).
- (3) Für die Durchführung des Vertrags sind **Gesundheitsdaten** erforderlich, insbesondere Befunde, Behandlungspläne, Rechnungen und Abrechnungen. Sie werden auf der Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung der versicherten Person verarbeitet (Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der Datenschutz-Grundverordnung). Die versicherte Person entbindet ihre Behandler nach § 13 Absatz 4 insoweit von der Schweigepflicht, als dies zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist (**Schweigepflichtentbindung**). Die Entbindung ist auf den jeweiligen Prüfungszweck begrenzt; eine allgemeine Entbindung wird nicht verlangt.

- (4) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jederzeit für die Zukunft in Textform widerrufen werden. Der Widerruf lässt die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung unberührt. Kann der Versicherer die Leistungspflicht ohne die betroffenen Daten nicht prüfen, besteht insoweit kein Leistungsanspruch; § 8 Absatz 2 gilt entsprechend.
- (5) Daten werden an Dritte nur übermittelt, soweit dies zur Durchführung des Vertrags erforderlich oder gesetzlich zulässig ist. Empfänger können sein: Behandler und deren Abrechnungsstellen zur Klärung von Rechnungen, Sachverständige und der Obmann im Verfahren nach § 15, die gesetzliche Krankenversicherung zur Abstimmung der nach § 5 Absatz 3 anzurechnenden Vorleistung, Rückversicherer, im Auftrag des Versicherers tätige Dienstleister sowie der Versicherungsvermittler im Rahmen seiner Vollmacht. Auftragsverarbeiter werden schriftlich verpflichtet und dürfen die Daten nur weisungsgebunden verarbeiten.
- (6) Der Versicherer speichert die Daten, solange dies für die genannten Zwecke erforderlich ist, mindestens jedoch bis zum Ablauf der Verjährungsfrist nach § 20 Absatz 1 und darüber hinaus, soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen; diese betragen längstens zehn Jahre. Danach werden die Daten gelöscht oder anonymisiert.
- (7) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf
 - a) Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten,
 - b) Berichtigung unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger Daten,
 - c) Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung,
 - d) Datenübertragbarkeit hinsichtlich der von ihnen bereitgestellten Daten,
 - e) Widerspruch gegen eine Verarbeitung, die auf berechnigte Interessen gestützt ist,
 - f) Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Die Rechte sind gegenüber dem Versicherer in Textform geltend zu machen. Die versicherte Person übt die Rechte hinsichtlich der zu ihrer Person verarbeiteten Daten selbst aus; sie ist insoweit nicht auf den Versicherungsnehmer verwiesen.

- (8) Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung über die Leistungspflicht findet nicht statt. Die Ablehnung einer Erstattung wird stets von einer natürlichen Person verantwortet.
- (9) Die nach der Datenschutz-Grundverordnung zu erteilenden Informationen stellt der Versicherer gesondert in Textform zur Verfügung. Dieser Paragraph regelt die vertraglichen Pflichten und Rechte; er ersetzt diese Information nicht.

§ 23 Schlussbestimmungen

- (1) Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.
- (2) Für den Vertrag gilt deutsches Recht, soweit zwingende Vorschriften nicht etwas anderes bestimmen.
- (3) Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.



Anlage A – Leistungsverzeichnis

Das Leistungsverzeichnis bestimmt, welche Behandlungen einem Leistungsbereich zugeordnet werden. Es ist Bestandteil dieser Bedingungen. Für die Zuordnung gilt § 5 Absatz 6.

Kürzel	Leistungsbereich	Umfasst und Abgrenzung	Quote
ZE	Zahnersatz	Ersatz zerstörter oder fehlender Zähne durch Kronen, Brücken, Teil- und Vollprothesen sowie Teleskope. Auch die Krone auf einem Implantat gehört hierher, nicht zu IMP.	60 %
IMP	Implantate	Künstliche Zahnwurzel samt Aufbau und der dafür nötige Knochenaufbau. Die aufgesetzte Krone zählt zu ZE.	nicht versichert
INL	Inlays und Onlays	Im Labor gefertigte Einlagefüllungen aus Keramik, Gold oder Kunststoff. Direkt im Mund gelegte Füllungen zählen zu ZERH.	60 %
ZERH	Zahnerhalt	Maßnahmen zum Erhalt des eigenen Zahns: direkt gelegte Füllungen, Wurzelbehandlung, Stiftaufbau.	70 %
PAR	Parodontosebehandlung	Behandlung des Zahnhalteapparats einschließlich Vorbehandlung und Nachsorge.	nicht versichert
PZR	Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung	Vorbeugende Maßnahmen ohne Krankheitsbefund: professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung.	100 %
KFO	Kieferorthopädie	Regulierung von Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Erwachsenen, feste und herausnehmbare Apparaturen.	nicht versichert
FUN	Funktionsanalyse und Aufbissschiene	Diagnostik und Schienentherapie bei Kiefergelenksbeschwerden und Zähneknirschen.	nicht versichert
NAR	Narkose und Sedierung	Vollnarkose oder Sedierung während einer zahnärztlichen Behandlung. Die örtliche Betäubung ist Teil der jeweiligen Behandlung und kein eigener Leistungsbereich.	nicht versichert
AKUT	Schmerzausschaltung und Akutbehandlung	Unaufschiebbare Behandlung bei akuten Schmerzen, einschließlich Notdienst außerhalb der Sprechzeiten.	70 %

Anlage B – Begriffsbestimmungen

Dieses Verzeichnis führt in alphabetischer Folge die Begriffe zusammen, die in den einzelnen Paragraphen eingeführt werden, sowie die Leistungsbereiche des Leistungsverzeichnisses der Anlage A. Die Grundbegriffe des Bedingungswerks stehen nicht hier, sondern in § 2 sie werden nicht wiederholt, damit keine zweite, abweichende Fassung entstehen kann. Dieses Verzeichnis ist Bestandteil dieser Bedingungen und dient dem Auffinden; es begründet keine von den Paragraphen abweichende Bedeutung. Weichen Erläuterung und Paragraphentext voneinander ab, geht der Paragraphentext vor; die Fundstelle steht deshalb in jeder Erläuterung.

Begriff	Bedeutung
Allgemeine Wartezeit	Zeitraum ab Versicherungsbeginn, für dessen Dauer kein Leistungsanspruch besteht (§ 4 Absatz 2). In diesem Tarif beträgt sie acht Monate.
Eintrittsalter	Alter der zu versichernden Person am Tag des Versicherungsbeginns (§ 3 Absatz 2). In diesem Tarif muss es zwischen 18 und 70 Jahren liegen.
Funktionsanalyse und Aufbissschiene	Leistungsbereich FUN des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Diagnostik und Schienentherapie bei Kiefergelenksbeschwerden und Zähneknirschen. In diesem Tarif nicht versichert (§ 5 Absatz 4).
Gefahrerheblicher Umstand	Umstand, der für den Entschluss des Versicherers erheblich ist, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen (§ 14 Absatz 1).
Gesundheitsdaten	Daten über den Gesundheitszustand der versicherten Person, insbesondere Befunde, Behandlungspläne, Rechnungen und Abrechnungen (§ 22 Absatz 3).
Implantate	Leistungsbereich IMP des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Künstliche Zahnwurzel samt Aufbau und der dafür nötige Knochenaufbau. Die aufgesetzte Krone zählt zu ZE. In diesem Tarif nicht versichert (§ 5 Absatz 4).
Inlays und Onlays	Leistungsbereich INL des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Im Labor gefertigte Einlagefüllungen aus Keramik, Gold oder Kunststoff. Direkt im Mund gelegte Füllungen zählen zu ZERH. In diesem Tarif versichert mit einer Erstattungsquote von 60 %.
Kieferorthopädie	Leistungsbereich KFO des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Regulierung von Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Erwachsenen, feste und herausnehmbare Apparaturen. In diesem Tarif nicht versichert (§ 5 Absatz 4).
Narkose und Sedierung	Leistungsbereich NAR des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Vollnarkose oder Sedierung während einer zahnärztlichen Behandlung. Die örtliche Betäubung ist Teil der jeweiligen Behandlung und kein eigener Leistungsbereich. In diesem Tarif nicht versichert (§ 5 Absatz 4).
Parodontosebehandlung	Leistungsbereich PAR des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Behandlung des Zahnhalteapparats einschließlich Vorbehandlung und Nachsorge. In diesem Tarif nicht versichert (§ 5 Absatz 4).
Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung	Leistungsbereich PZR des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Vorbeugende Maßnahmen ohne Krankheitsbefund: professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung. In diesem Tarif versichert mit einer Erstattungsquote von 100 %.

Begriff	Bedeutung
Qualifizierte Mahnung	Mahnung in Textform, die die rückständigen Beträge bezeichnet, eine Zahlungsfrist von 14 Tagen setzt und über die Rechtsfolgen belehrt (§ 12 Absatz 3).
Rechnungsgrundlagen	Die der Beitragskalkulation zugrunde liegenden Größen, insbesondere Schadenbedarf, Vergütungsentwicklung, Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und Bestandsstruktur (§ 11 Absatz 1).
Ruhen des Versicherungsschutzes	Zustand, in dem für neu eintretende Versicherungsfälle kein Leistungsanspruch besteht, obwohl der Vertrag fortbesteht (§ 12 Absatz 4).
Sachverständigenverfahren	Verfahren zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten über die zahnmedizinische Notwendigkeit, die Angemessenheit der Aufwendungen oder die Zuordnung zu einem Leistungsbereich (§ 15).
Schmerzausschaltung und Akutbehandlung	Leistungsbereich AKUT des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Unaufschiebbare Behandlung bei akuten Schmerzen, einschließlich Notdienst außerhalb der Sprechzeiten. In diesem Tarif versichert mit einer Erstattungsquote von 70 %.
Schweigepflichtentbindung	Auf den jeweiligen Prüfungszweck begrenzte Erklärung der versicherten Person, mit der sie ihre Behandler gegenüber dem Versicherer von der Schweigepflicht entbindet (§ 13 Absatz 4, § 22 Absatz 3).
Tarifwechsel	Umstellung des Vertrags in einen anderen Tarif desselben Versicherers. In diesen Bedingungen ausgeschlossen (§ 18).
Textform	Form, in der Erklärungen abzugeben sind: lesbar, auf einem dauerhaften Datenträger und unter Nennung der erklärenden Person, ohne eigenhändige Unterschrift (§ 23 Absatz 1, § 19 Absatz 1).
Treuhänder	Vom Versicherer unabhängige, fachlich geeignete Person, deren Zustimmung eine Beitragsanpassung wirksam werden lässt (§ 11 Absatz 3).
Versicherte Person	Die Person, für deren zahnmedizinische Heilbehandlung Versicherungsschutz besteht. Sie ist nicht notwendig zugleich Versicherungsnehmer (§ 19 Absatz 5).
Versicherungsnehmer	Der Vertragspartner des Versicherers. Ihn treffen die Pflichten aus dem Vertrag, ihm stehen die Gestaltungsrechte zu (§ 19 Absatz 5).
Vertragsanpassung	Rückwirkende Einbeziehung anderer Vertragsbedingungen anstelle eines Rücktritts oder einer Kündigung wegen verletzter Anzeigepflicht (§ 14 Absatz 5).
Wiederinkraftsetzung	Wiederaufleben des ruhenden Versicherungsschutzes nach vollständiger Nachzahlung der rückständigen Beträge (§ 12 Absatz 6).
Zahnerhalt	Leistungsbereich ZERH des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Maßnahmen zum Erhalt des eigenen Zahns: direkt gelegte Füllungen, Wurzelbehandlung, Stiftaufbau. In diesem Tarif versichert mit einer Erstattungsquote von 70 %.
Zahnersatz	Leistungsbereich ZE des Leistungsverzeichnisses (Anlage A). Ersatz zerstörter oder fehlender Zähne durch Kronen, Brücken, Teil- und Vollprothesen sowie Teleskope. Auch die Krone auf einem Implantat gehört hierher, nicht zu IMP. In diesem Tarif versichert mit einer Erstattungsquote von 60 %.

Begriff	Bedeutung
Zugangsfiktion	Regel, nach der eine an die letzte bekannte Anschrift abgesandte Erklärung des Versicherers nach drei Tagen als zugegangen gilt, wenn eine Anschriftenänderung nicht angezeigt wurde (§ 19 Absatz 3).

Anlage C – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen regeln die Abwicklung des Geschäftsverkehrs zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. Sie sind Bestandteil des Vertrags und treten neben die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Widersprechen sich eine Ziffer dieser Geschäftsbedingungen und ein Paragraph der Versicherungsbedingungen, geht der Paragraph vor.

1. Geltungsbereich

- (1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über die Zahnzusatzversicherung des Versicherers sowie für die Anbahnung solcher Verträge. Sie gelten gegenüber dem Versicherungsnehmer; gegenüber der versicherten Person gelten sie, soweit sie deren Mitwirkung betreffen.
- (2) Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen einschließlich des Leistungsverzeichnisses der Anlage A und der Begriffsbestimmungen der Anlage B gehen diesen Geschäftsbedingungen vor. Diese Geschäftsbedingungen regeln nicht den Umfang des Versicherungsschutzes; dafür sind allein § 5 bis § 9 maßgeblich.
- (3) Abweichende Bedingungen des Versicherungsnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Versicherer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Zustandekommen des Vertrags

- (1) Die Darstellung der Tarife in Werbe- und Beratungsunterlagen ist kein Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Antrags. Der Versicherungsnehmer gibt mit dem Antrag seine Vertragserklärung ab und ist daran für die Dauer von zwei Wochen gebunden.
- (2) Der Vertrag kommt zustande, wenn der Versicherer den Antrag annimmt. Die Annahme erfolgt durch Übersendung des Versicherungsscheins oder durch eine gesonderte Erklärung in Textform. Weicht der Versicherungsschein vom Antrag ab, gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer ihr nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang in Textform widerspricht; auf diese Wirkung wird bei Übersendung hingewiesen.
- (3) Der Versicherer ist nicht verpflichtet, einen Antrag anzunehmen. Er kann die Annahme insbesondere von der Beantwortung der Fragen nach § 14 Absatz 1, von einem Risikozuschlag oder von einem Leistungsausschluss abhängig machen; nimmt er den Antrag nicht an, schuldet er keine Begründung.
- (4) Der Beginn des Versicherungsschutzes richtet sich nach § 4, das Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers nach § 17. Der Vertrag wird vom Versicherer gespeichert; der Versicherungsnehmer kann jederzeit eine Abschrift in Textform verlangen.

3. Vertragssprache

- (1) Die Vertragssprache ist Deutsch. In deutscher Sprache werden der Antrag, der Versicherungsschein, die Versicherungsbedingungen mit ihren Anlagen und die gesamte Kommunikation während der Vertragslaufzeit abgefasst.
- (2) Stellt der Versicherer Unterlagen zusätzlich in einer anderen Sprache zur Verfügung, geschieht dies allein zur Erleichterung des Verständnisses. Bei Abweichungen ist die deutsche Fassung maßgeblich.
- (3) Rechnungen und Nachweise sind in deutscher Sprache einzureichen. Der Versicherer kann für fremdsprachige Unterlagen eine Übersetzung auf Kosten des Versicherungsnehmers verlangen.

4. Kommunikationswege und elektronische Kommunikation

- (1) Erklärungen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform (§ 23 Absatz 1); für Mitteilungen und Anschriftenänderungen gilt § 19. Als Zugangswege stehen der Postweg, die vom Versicherer benannte elektronische Adresse und, soweit eingerichtet, ein persönliches elektronisches Postfach zur Verfügung.
- (2) Versicherer und Versicherungsnehmer können vereinbaren, dass Unterlagen ausschließlich elektronisch bereitgestellt werden. Der Versicherungsnehmer kann diese Vereinbarung jederzeit für die Zukunft in Textform widerrufen und die Zusendung in Papierform verlangen; hierfür wird kein Entgelt erhoben.
- (3) Wird ein elektronisches Postfach genutzt, gilt eine dort eingestellte Erklärung als zugegangen, sobald der Versicherungsnehmer über die Einstellung an der von ihm benannten elektronischen Adresse benachrichtigt worden ist und er das Postfach unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Der Versicherungsnehmer hat das Postfach in angemessenen Abständen abzurufen.
- (4) Für die Kündigung des Vertrags, für die Mahnung nach § 12 Absatz 3 und für den Widerruf nach § 17 genügt die elektronische Übermittlung nur, wenn sie den Anforderungen der Textform genügt und die erklärende Person erkennen lässt.
- (5) Der Versicherer weist darauf hin, dass unverschlüsselte elektronische Nachrichten auf dem Übertragungsweg von Dritten zur Kenntnis genommen werden können. Für die Übermittlung von Gesundheitsdaten stellt der Versicherer einen gesicherten Weg zur Verfügung; § 22 bleibt unberührt.

5. Zahlungsverkehr und Lastschrift

- (1) Der Beitrag ist nach § 10 Absatz 2 zu Monatsbeginn im Voraus fällig. Erfüllungsort für die Beitragszahlung ist der Sitz des Versicherers. Die Zahlung erfolgt bargeldlos in Euro.
- (2) Erteilt der Versicherungsnehmer ein SEPA-Lastschriftmandat, gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Der Versicherer kündigt den Einzug spätestens fünf Tagen vor dem Fälligkeitstag an; die Ankündigung kann mit dem Versicherungsschein oder der Beitragsrechnung verbunden werden.
- (3) Konnte der Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht eingezogen werden, oder widerspricht er einer berechtigten Einziehung, kann der Versicherer die von der kontoführenden Stelle berechneten Rücklastschriftkosten in tatsächlicher Höhe verlangen. Ein pauschaliertes Entgelt wird nicht erhoben. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Versicherungsnehmer unbenommen.
- (4) Scheitert der Einzug wiederholt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auffordern, den Beitrag künftig durch Überweisung zu zahlen. Die Folgen verspäteter Zahlung richten sich nach § 12.
- (5) Erstattungen zahlt der Versicherer auf das nach § 13 Absatz 5 benannte Konto. Der Versicherungsnehmer hat eine Änderung der Bankverbindung nach § 19 Absatz 2 anzuzeigen; Zahlungen auf ein nicht widerrufenes Konto wirken befreiend.

6. Aufrechnung und Zurückbehaltung

- (1) Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Dasselbe gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts; es steht ihm nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

- (2) Der Versicherer kann mit fälligen Beitragsforderungen gegen Erstattungsansprüche aufrechnen. Er kann ferner Erstattungen, die er ohne Rechtsgrund geleistet hat, mit künftigen Erstattungen verrechnen; § 12 Absatz 9 bleibt unberührt.
- (3) Die Aufrechnung des Versicherers ist ausgeschlossen, soweit der Erstattungsanspruch der Zahlung einer bereits beglichenen Behandlungsrechnung dient und die Aufrechnung die versicherte Person unbillig belasten würde.

7. Abtretungsverbot

- (1) Ansprüche aus dem Vertrag können nach § 13 Absatz 5 ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Diese Ziffer erläutert das Verbot; sie erweitert es nicht.
- (2) Der Versicherer erteilt die Zustimmung insbesondere dann, wenn der Erstattungsanspruch an den behandelnden Zahnarzt oder an ein von ihm beauftragtes Abrechnungsunternehmen abgetreten werden soll und die Abtretung der Höhe nach bestimmt ist. Die Zustimmung ist in Textform zu erteilen.
- (3) Das Verbot gilt nicht für den Übergang von Ansprüchen kraft Gesetzes und nicht für den Erbfall.

8. Vollmacht von Vermittlern

- (1) Ein Versicherungsvermittler ist bevollmächtigt, den Antrag des Versicherungsnehmers, dessen Erklärungen zur Vertragsanbahnung und die Antworten auf die Fragen nach § 14 Absatz 1 entgegenzunehmen und an den Versicherer weiterzuleiten. Was der Versicherungsnehmer dem Vermittler mündlich mitteilt, gilt insoweit als dem Versicherer mitgeteilt.
- (2) Darüber hinaus ist der Vermittler nicht bevollmächtigt. Er kann insbesondere weder Erklärungen zum Umfang des Versicherungsschutzes abgeben, die von § 5 abweichen, noch Beiträge stunden, noch Kündigungen oder Widerrufe mit Wirkung für den Versicherer entgegennehmen; § 19 Absatz 7 bleibt unberührt.
- (3) Eine über Absatz 1 hinausgehende Vollmacht wirkt gegenüber dem Versicherungsnehmer nur, wenn sie ihm in Textform nachgewiesen wird. Der Versicherungsnehmer kann einen solchen Nachweis verlangen; der Versicherer erteilt ihn innerhalb von zwei Wochen.
- (4) Zur Entgegennahme von Beiträgen ist der Vermittler nur berechtigt, wenn er eine vom Versicherer ausgestellte Inkassovollmacht in Textform vorlegt.

9. Vergütung von Vermittlern

- (1) Die Vergütung des Versicherungsvermittlers zahlt der Versicherer. Sie ist im Beitrag nach § 10 enthalten. Der Versicherungsnehmer schuldet dem Vermittler für die Vermittlung dieses Vertrags kein gesondertes Entgelt.
- (2) Eine gesonderte Vergütungsvereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Versicherungsberater oder Makler ist nicht Bestandteil dieses Vertrags. Der Versicherer ist an sie nicht gebunden; ihre Wirksamkeit berührt den Versicherungsvertrag nicht.
- (3) Endet der Vertrag vorzeitig, entsteht daraus kein Anspruch des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Vergütungsanteilen. Der Anspruch auf anteilige Beitragsrückerstattung nach § 16 Absatz 5 bleibt unberührt.
- (4) Der Versicherer legt auf Verlangen des Versicherungsnehmers in Textform dar, in welcher Form der vermittelnde Vermittler vergütet wird.

10. Schriftform- und Texterfordernisse

- (1) Soweit diese Geschäftsbedingungen oder die Versicherungsbedingungen die Textform vorsehen, genügt jede lesbare, auf einem dauerhaften Datenträger abgegebene Erklärung, die die erklärende Person erkennen lässt. Einer eigenhändigen Unterschrift bedarf es nicht.
- (2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Textform; dies gilt auch für die Aufhebung dieses Erfordernisses.
- (3) Das Erfordernis der Textform gilt nicht für Erklärungen, für die das Gesetz eine strengere Form vorschreibt; insoweit tritt die gesetzliche Form an ihre Stelle.
- (4) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit verlangen, dass ihm der Versicherungsschein, die Versicherungsbedingungen und diese Geschäftsbedingungen erneut in Textform übermittelt werden.

11. Salvatorische Klausel

- (1) Ist eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt; für die Versicherungsbedingungen gilt dasselbe nach § 23 Absatz 3.
- (2) An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung. Eine ergänzende Auslegung zum Nachteil des Versicherungsnehmers findet nicht statt.
- (3) Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen lässt den Bestand des Versicherungsvertrags unberührt.

12. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen

- (1) Der Versicherer kann diese Geschäftsbedingungen ändern, soweit die Änderung erforderlich ist, um sie an eine geänderte Rechtslage, an eine höchstrichterliche Rechtsprechung oder an geänderte technische Verfahren des Geschäftsverkehrs anzupassen, und soweit die Änderung den Versicherungsnehmer nicht unangemessen benachteiligt.
- (2) Der Umfang des Versicherungsschutzes, die Erstattungsquoten, die Sublimits, der Selbstbehalt, die Zahnstaffel und der Beitrag können auf diesem Weg nicht geändert werden. Für den Beitrag gilt ausschließlich § 11.
- (3) Der Versicherer teilt die beabsichtigte Änderung, ihren Inhalt und den Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens mindestens sechs Wochen vorher in Textform mit. Die Mitteilung stellt die alte und die neue Fassung gegenüber und weist auf das Widerspruchsrecht nach Absatz 4 hin.
- (4) Die Änderung gilt als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer ihr nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung in Textform widerspricht. Widerspricht er, bleiben die bisherigen Geschäftsbedingungen für ihn bestehen; der Versicherer kann den Vertrag daraufhin nicht kündigen.
- (5) Das Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers nach § 16 Absatz 2 bleibt unberührt.

HINWEIS

Diese Geschäftsbedingungen sind Teil eines frei erfundenen Musters für Schulungszwecke. Sie begründen keine Rechte und Pflichten und stellen kein Angebot dar. Die genannten Stellen, Wege und Verfahren sind beschrieben, nicht benannt; Anschriften und Kontaktdaten enthält dieses Muster bewusst nicht.